

Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katharina Beck, Sascha Müller, Moritz Heuberger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 21/1683 –

Gerechtigkeitslücken in der Erbschaftsteuer

Vorbemerkung der Fragesteller

Die reichsten 1 Prozent in Deutschland haben insgesamt mehr Vermögen als 90 Prozent der restlichen Menschen in unserem Land, d. h. bildlich gesprochen besitzt eine Person mehr als 90 Personen zusammen (vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung [DIW], Wochenbericht 29/2020, S. 511 bis 521, www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.793783.de/20-29.pdf). In fast keinem anderen Land der EU ist die Vermögenskonzentration so krass ausgeprägt (vgl. Deutsche Bundesbank, „Monatsbericht April“ (2025), <https://publikationen.bundesbank.de/publikationen-de/berichte-studien/monatsberichte/monatsbericht-april-2025-954594?article=vermoegen-und-finanzen-private-r-haushalte-in-deutschland-ergebnisse-der-vermoegensbefragung-2023--954598>). Gleichzeitig geben 47 Prozent der Menschen an, noch nicht einmal einen Notgroschen von bis zu 2 000 Euro zu haben (vgl. Liquiditätsbarometer Teambank (2025), www.teambank.de/medien/studien/). Also ungefähr jede oder jeder Zweite hat keine finanzielle Sicherheit, keine Rücklagen für Notfälle, kann nicht in seine oder ihre Zukunft investieren. Das ist ein Riesenproblem für die Chancengleichheit und damit für unsere Demokratie. Ein gutes Mittel, dem entgegenzutreten, ist nach Ansicht der Fragesteller eine funktionierende und gerechte Erbschaftsteuer. Denn durch Erbschaften und geplante Schenkungen von Hochvermögenden spitzt sich die Lage immer weiter zu. Das Erbschaftsteuerrecht in seiner jetzigen Form ist alles andere als funktional, sondern durchzogen von zahlreichen Gerechtigkeitslücken. Ein Beispiel ist der komplette Steuererlass für besonders hohes Vermögen ab 26 Mio. Euro – die Verschonungsbedarfsprüfung. Durch diese Regelung lag der effektive Steuersatz auf Milliardenvermögen im letzten Jahr bei gerade einmal 1,5 Prozent, trotz sehr hoher theoretischer Steuersätze (Statistisches Bundesamt (2025), www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Weitere-Steuern/Tabellen/erbschaftsteuer-steuererlasse-verschonungsbedarfspruefung.html). Eine weitere Gerechtigkeitslücke ist die sogenannte 300-Wohneinheiten-Regelung, die dafür sorgt, dass Steuern zwar bei Übertragungen von nur einer Wohnung anfallen, bei mehr als 300 aber nicht.

Dies trägt auch zu einer ungleichen Belastung von Arbeitseinkommen und Vermögen in Deutschland bei. Auf Arbeit entfallen bei einem durchschnittlichen Haushalt Steuern und Sozialabgaben von durchschnittlich 40 Prozent (vgl. Statistisches Bundesamt (2025), www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern).

ern/Weitere-Steuern/Tabellen/erbschaftsteuer-steuererlasse-verschonungsbedarfspruefung.html), im Falle von Erbschaften oder Schenkungen sind 2022 effektiv weniger als 3 Prozent angefallen (vgl. WDR (2025), www1.wdr.de/nachrichten/wahlen/bundestagswahl-2025/vermoegenssteuer-erbschaftssteuer-hintergrund-faq-100.amp). Wenn wir keine Leistungs-, sondern eine Erbengesellschaft sind, wenn Wohneigentum in Ballungsräumen für die arbeitende Mehrheit unerschwinglich ist und nur durch Erbschaften oder Schenkungen erworben werden kann, verschärft das die soziale Schieflage und erodiert das Vertrauen in die Demokratie und ihr Teilhabeversprechen. Wer in eine reiche Familie geboren wird, bleibt reich, kann sich eine Wohnung leisten, kann sich etwas aufbauen. Mit normal guten Jobs wird es gleichzeitig immer schwieriger. 75 Prozent der in Deutschland lebenden Milliardärinnen und Milliardäre erlangten ihr unvorstellbar hohes Vermögen durch Erbschaften oder Schenkungen – in keinem anderen Land der Welt ist es unwahrscheinlicher, ein Milliardenvermögen durch eigene Leistung anzuhäufen, als hierzulande (vgl. Forbes (2025), www.datapulse.de/milliardaere/).

Denn im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei der Ungleichverteilung von Vermögen sehr weit vorn. Gerade einmal unter 1 Prozent der Bevölkerung, 700 000 Erwachsene, besitzen 35 Prozent des gesamten Nettovermögens, was es in Deutschland gibt (vgl. DIW, Wochenbericht 29/2020, S. 511 bis 521, www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.793783.de/20-29.pdf). Mit einer gut funktionierenden Erbschaftsteuer kann der Staat diesem Missstand begegnen. Denn sie „dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen einzelner zu verhindern.“ – so sagt es die Bayerische Verfassung. Darauf machte erst kürzlich wieder die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem Wirtschaftsbericht für Deutschland aufmerksam und empfahl, die immensen Steuerbefreiungen für Unternehmen abzuschaffen.

Bei der letzten Reform des Erbschaftsteuerrechts wurden die vom Bundesverfassungsgericht bemängelten Gerechtigkeitslücken leider nicht behoben. Viele Expertinnen und Experten halten die aktuelle Regelung in Teilen weiter für verfassungswidrig (vgl. u. a. hier: www.finanzwende.de/themen/steuergerechtigkeit/weil-das-grundgesetz-zaehlt).

1. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Vermögensübertragungen jeweils durch Erbschaften und Schenkungen separat in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren jährlich entwickelt (bitte separat für alle Bundesländer und nach Geschlecht, wenn möglich, pro Jahr nach übertragenem landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Vermögen, Grundvermögen – davon separat Familienheime und für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke –, Betriebsvermögen mit gesondertem Ausweis des Betriebsvermögens über 26 Mio. Euro sowie des übrigen Vermögens mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Anteile an Kapitalgesellschaften aufschlüsseln)?
2. Wie viele Vermögensübertragungen sind nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils durch Erbschaften und Schenkungen separat in den vergangenen zehn Jahren jährlich angefallen (bitte separat für alle Bundesländer und nach Geschlecht, wenn möglich, pro Jahr nach übertragenem landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Vermögen, Grundvermögen – davon separat Familienheime und für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke –, Betriebsvermögen mit gesondertem Ausweis des Betriebsvermögens über 26 Mio. Euro sowie des übrigen Vermögens mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Anteile an Kapitalgesellschaften aufschlüsseln)?
3. Wie hat sich jeweils das Erbvolumen und Schenkungsvolumen nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten zehn Jahren nach Ost- und Westdeutschland aufgeschlüsselt entwickelt?

4. Wie hat sich jeweils das Erbvolumen und Schenkungsvolumen nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten zehn Jahren nach Männern und Frauen aufgeschlüsselt entwickelt?
6. Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung die durchschnittlichen Schenkungen in den vergangenen zehn Jahren (bitte separat für alle Bundesländer, und wenn möglich, nach Geschlecht aufschlüsseln)?
 - a) Wie hoch liegt der Median der Schenkungen?
 - b) Welche Kenntnis hat die Bundesregierung vom Wert des steuerpflichtigen Erwerbs und des Verkehrswerts der Schenkungen?

Die Fragen 1 bis 4 und 6 bis 6b werden gemeinsam beantwortet.

Über die Gesamtheit der Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen bzw. das Erb- und Schenkungsvolumen liegt keine Information vor, da Erwerbe von Todes wegen und Schenkungen innerhalb der steuerlichen Freibeträge regelmäßig nicht veranlagt werden und daher auch nicht statistisch erfasst werden können.

5. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung der durchschnittliche Wert des steuerpflichtigen Erwerbs sowie der durchschnittliche Verkehrswert bzw. gemeine Wert des Erbes in den vergangenen zehn Jahren (bitte separat für alle Bundesländer, und wenn möglich, nach Geschlecht aufschlüsseln)?
 - a) Wie hoch liegt der Median des steuerpflichtigen Erwerbs?
 - b) Welche Kenntnis hat die Bundesregierung vom Wert des steuerpflichtigen Erwerbs und des Verkehrswerts der Erbschaften?

Die Fragen 5 bis 5b werden gemeinsam beantwortet.

Nachfolgend die Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts zur Fragestellung. Ausgewertet wurden die steuerpflichtigen Erwerbe, soweit diese in der amtlichen Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik erfasst sind. Auswertungen nach Bundesländern erfordern koordinierte Länderabfragen, die erheblich mehr Zeit benötigen als für die Beantwortung von Kleinen Anfragen vorgesehen ist. Der Verkehrswert bzw. der gemeine Wert liegt für Erwerbe von Todes wegen nicht vor.

Median des steuerpflichtigen Erwerbs von den unbeschränkt steuerpflichtigen Erwerben¹ nach Festsetzungsjahren

Festsetzungsjahr	Erwerbe insgesamt in 1 000 Euro	Erwerbe von Todes wegen in 1 000 Euro	Schenkungen in 1 000 Euro
2015	53	52	57
2016	55	53	64
2017	56	54	65
2018	56	55	57
2019	59	58	63
2020	64	63	70
2021	68	67	70
2022	72	70	75
2023	76	75	80
2024	79	78	81

¹ Erstfestsetzungen mit steuerpflichtigem Erwerb >0 Euro.

Quelle: Statistisches Bundesamt 2025, Auswertung zur Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik 2015 bis 2024.

Durchschnittlicher Wert des steuerpflichtigen Erwerbs von den unbeschränkt steuerpflichtigen Erwerben¹ nach Festsetzungsjahren

Festsetzungsjahr	Erwerbe insgesamt in 1 000 Euro	Erwerbe von Todes wegen in 1 000 Euro	Schenkungen in 1 000 Euro
2015	248	186	479
2016	262	225	418
2017	252	211	430
2018	242	217	345
2019	255	218	406
2020	281	236	468
2021	329	288	476
2022	350	303	507
2023	342	267	578
2024	364	284	623

¹ Erstfestsetzungen mit steuerpflichtigem Erwerb >0 Euro.

Quelle: Statistisches Bundesamt 2025, Auswertung zur Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik 2015 bis 2024.

7. In wie vielen Fällen kam nach Kenntnis der Bundesregierung in den vergangenen zehn Jahren die Berücksichtigung früherer Erwerbe nach § 14 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) nicht zur Anwendung, weil der Zehn-Jahres-Zeitraum abgelaufen war (wenn möglich, bitte separat für alle Bundesländer und nach Geschlecht, pro Jahr nach übertragenem landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Vermögen, Grundvermögen – davon separat Familienheime und für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke –, Betriebsvermögen mit gesondertem Ausweis des Betriebsvermögens über 26 Mio. Euro sowie des übrigen Vermögens mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Anteile an Kapitalgesellschaften aufschlüsseln)?

Hierzu liegen in der Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik keine Informationen vor.

8. Besitzt die Bundesregierung Zahlen zu den prognostizierten Erbvolumina in den nächsten Jahren?
- a) Wenn ja, wie ist das Erbvolumen und Schenkungsvolumen nach Ost- und Westdeutschland aufgeteilt?
 - b) Wenn ja, wie ist das Erbvolumen und Schenkungsvolumen nach Männern und Frauen aufgeteilt?
 - c) Geht die Bundesregierung von einer Zunahme, Abnahme oder einer Verstetigung des Erbvolumens in den nächsten Jahren aus?

Die Fragen 8 bis 8c werden gemeinsam beantwortet.

Das künftige Erbvolumen wird von der Bundesregierung nicht prognostiziert, weil das Erbvolumen von einer Bewertung der individuellen Vermögen im Todeszeitpunkt der Erblasser abhängt. Die Vermögensbewertung wird von individuellen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen in der Zukunft beeinflusst, die nur sehr unzuverlässig abzuschätzen wären.

9. Hat sich seit der Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes im Jahr 2016 aus Sicht der Bundesregierung eine Veränderung des Schenkungsverhaltens ergeben, insbesondere was die Anwendung der Verschonungsbedarfsprüfung gemäß § 28a ErbStG anbelangt, und wenn ja, worin sieht die Bundesregierung die Gründe hierfür?

Das Schenkungsverhalten hängt von individuellen Entscheidungen der Schenker und der steuerpflichtigen Beschenkten ab. Über diese individuellen Motivationen liegen keine Auswertungen vor.

10. Wie viele Anträge auf Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG wurden jährlich seit 2016 gestellt (bitte hier und nachfolgend nach Erbschaften bzw. Schenkungen aufschlüsseln)?
- a) Wie hoch war der Gesamtbetrag der Erbschaften und Schenkungen jeweils, für die Anträge auf Verschonungsbedarfsprüfung gestellt wurden?
 - b) Wie hoch war das Volumen der von den Finanzämtern vor der Verschonungsbedarfsprüfung festgesetzten Erbschaft- bzw. Schenkungsteuern jeweils?
 - c) Wie hoch waren die im Zuge der Verschonungsbedarfsprüfung festgesetzten Steuern jeweils?
 - d) Wie hoch fielen dabei die Steuernachlässe jeweils aus?
 - e) Wie hoch war die Differenz zwischen der festgesetzten Erbschaft- und Schenkungsteuer und der effektiv erhobenen Steuer jeweils?

Die Fragen 10 bis 10e werden gemeinsam beantwortet.

Die verfügbaren statistischen Daten zu Verschonungsbedarfsprüfungen nach § 28a des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) wurden vom Statistischen Bundesamt bereitgestellt und können der beigelegten Anlage 1* entnommen werden. Für die Jahre bis 2020 sind keine statistischen Angaben verfügbar.

11. Ist die Bundesregierung der Meinung, dass das derzeitige Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht und insbesondere die Verschonungsbedarfsprüfung gemäß § 28a ErbStG mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung vereinbar ist?

Die Bundesregierung geht davon aus, dass das derzeitige Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht, einschließlich der Verschonungsbedarfsprüfung gemäß § 28a ErbStG, mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung vereinbar ist.

12. Wie vereinbart die Bundesregierung die derzeitige Ausgestaltung der Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG mit dem verfassungsrechtlichen Gebot, dass mit zunehmender Steuerverschonung und damit einhergehender Ungleichbehandlung gegenüber Erwerbern nicht begünstigten Vermögens auch die Anforderungen an die Rechtfertigung dieser Ungleichbehandlung steigen müssen?

In seinem Urteil vom 17. Dezember 2014 – 1 BvL 21/12 – hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber, sollte er auch bei der Übertragung größerer Unternehmen am Steuerverschonungsmodell festhalten, anheimgestellt, zu er-

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 21/1969 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

wägen, ob in die gebotene Prüfung der Verschonungsbedürftigkeit von Erwerbern solcher Unternehmen auch durch die Erbschaft oder Schenkung miterworbenes, nicht begünstigtes Vermögen oder unter Umständen schon vor dem Erwerb vorhandenes eigenes Vermögen miteinbezogen werden soll mit der Folge, dass der Erwerber dies zur Begleichung einer Steuerschuld aus dem Unternehmenübergang einzusetzen hätte (vgl. BVerfGE 138, 136 [205]). Diese Möglichkeit hat der Gesetzgeber in § 28a ErbStG aufgegriffen.

13. In wie vielen Fällen wurde die Möglichkeit zur Stundung der Erbschaft- und Schenkungsteuer nach § 28 Absatz 1 ErbStG genutzt, wie hoch war in diesen Fällen das übertragene Vermögen insgesamt und wie hoch die zu entrichtende Steuer (bitte nach Jahren ab 2015 und nach Erbschaften bzw. Schenkungen aufschlüsseln)?
23. In wie vielen Fällen wurde nach Kenntnis der Bundesregierung die Möglichkeit zur Stundung der Erbschaft- und Schenkungsteuer nach § 28 Absatz 3 ErbStG genutzt, wie hoch war in diesen Fällen das übertragene Vermögen insgesamt und wie hoch die zu entrichtende Steuer (bitte nach Jahren ab 2015 und nach Erbschaften bzw. Schenkungen aufschlüsseln)?

Die Fragen 13 und 23 werden gemeinsam beantwortet.

Die Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik enthält keine Informationen zu Stundungen.

14. Wie bewertet die Bundesregierung, dass die Erbschaft- und Schenkungsteuer de facto regressiv wirkt und vor allem kleine Vermögen belastet, während hohe Vermögen aufgrund der großzügigen Verschonungsregeln systematisch effektiv deutlich niedriger versteuert werden (vgl. www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/erneut-steuererlasse-in-milliardenhoehe-fuer-erben-von-grossvermoegen/)?

Die Steuersätze gemäß § 19 ErbStG sind progressiv und nicht regressiv ausgestaltet. Mit der Höhe des steuerpflichtigen Erwerbs steigt auch der Steuersatz. Die in der Frage angesprochenen Verschonungsabschlüsse sind an Voraussetzungen geknüpft und dienen der Fortführung von Betrieben und dem Erhalt von Arbeitsplätzen im Fall einer Betriebsübertragung.

15. Wie bewertet die Bundesregierung die folgende Einschätzung zur grundsätzlichen Notwendigkeit von Verschonungsregelungen des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Finanzen aus dem Jahr 2012: „Zusammenfassend ergeben sich wenig Hinweise darauf, dass eine Verschonung von Betriebsvermögen geboten ist, um Arbeitsplatzverluste zu vermeiden.“ (www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/Geschaeftsbereich/Wissenschaftlicher_Beirat/Gutachten_und_Stellungnahmen/Ausgewaehlte_Texte/02-03-2012-ErbSt-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=4, S. 32)?

Die Einschätzung von 2012 bezog sich auf den vorigen Rechtsstand. Bei der Neufassung des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes im Jahr 2016 wurden die Verschonungsregeln stärker an die damit verbundene Zielsetzung des Betriebserhalts ausgerichtet.

16. Wie haben sich die effektiven Steuersätze nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten zehn Jahren, wenn möglich aufgeschlüsselt nach dem persönlichen Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser oder Schenker gemäß § 15 Absatz 1 ErbStG, pro Jahr entwickelt?

Die in der Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik erfassten durchschnittlichen Steuersätze je Steuerklasse können der Anlage 2* entnommen werden.

17. Wie oft wurden nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2016 Erbschaften bzw. Schenkungen von mehr als 300 Wohneinheiten erbschaftsteuerlich als begünstigtes Betriebsvermögen behandelt, wie viele Wohneinheiten wurden in diesen Fällen durchschnittlich übertragen, wie hoch waren die hierdurch entstandenen Mindereinnahmen (bitte nach Jahr aufschlüsseln), und – wenn keine Daten vorliegen – wie hoch schätzt die Bundesregierung die hierdurch entstandenen Mindereinnahmen?

In der Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik liegen keine Angaben zur Anzahl der Wohneinheiten, die als begünstigtes Betriebsvermögen behandelt werden, vor. Schätzungen wurden nicht vorgenommen.

18. Wie begründet die Bundesregierung die in den Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 festgeschriebene Verwaltungspraxis, große Wohnungsbestände mit mehr als 300 Wohneinheiten erbschaftsteuerlich als begünstigtes Betriebsvermögen zu behandeln, was somit nach Ansicht der Fragestellerinnen und Fragesteller dem Urteil vom 24. Oktober 2017 – II R 44/15 – des Bundesfinanzhofes entgegensteht, in dem klargestellt wird, dass für die Gewährung der steuerlichen Verschonung nicht allein die Anzahl der Wohnungen ausschlaggebend sein kann?

Der Gesetzgeber hat sich für eine Verschonung von vermieteten Wohnungen entschieden, da besonders Wohnungsunternehmen in nicht unerheblichem Umfang Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Zudem soll durch die Befreiung der Verkauf von Wohnungsunternehmen zur Zahlung der Erbschaftsteuer verhindert werden, damit es bei den veräußerten Wohnungen nicht zu Mietsteigerungen kommt. Der Erhalt von bezahlbarem Wohnraum ist ein besonderer Gemeinwohlgrund, der einen sachlichen Grund für die Befreiung darstellt (vgl. Bundestagsdrucksache 18/8911, S. 41).

Wohnungen können bei Nutzungsüberlassung an Dritte zum nicht begünstigten, steuerpflichtigen Verwaltungsvermögen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer gehören (§ 13b Absatz 4 Nummer 1 Satz 1 ErbStG) und von der Steuerbegünstigung ausgenommen sein. Eine Nutzungsüberlassung an Dritte ist nicht anzunehmen (§ 13b Absatz 4 Nummer 1 Satz 2 Buchstabe d ErbStG), wenn die Wohnungen zum Betriebsvermögen, zum gesamthänderisch gebundenen Betriebsvermögen einer Personengesellschaft oder zum Vermögen einer Kapitalgesellschaft gehören und der Hauptzweck des Betriebs in der Vermietung von Wohnungen im Sinne des § 181 Absatz 9 des Bewertungsgesetzes besteht, dessen Erfüllung einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 14 der Abgabenordnung) erfordert. Für diese Rückausnahme ist folglich zu prüfen, ob diese Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen.

Die Finanzverwaltung stellt nicht darauf ab, dass eine Vermietungstätigkeit nach ertragsteuerlichen Grundsätzen die Grenze der privaten Vermögensverwaltung überschreitet und als originär gewerblich im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes zu qualifizieren sein muss. Vielmehr ist weiterhin im Einzelfall zu prüfen, ob die Erfüllung des

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 21/1969 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

Hauptzwecks, der in Vermietung von Wohnungen besteht, einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erfordert. Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist dies regelmäßig anzunehmen, wenn das Unternehmen mehr als 300 eigene Wohnungen hält (vgl. R E 13b.17 Absatz 3 der Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019). Im Urteil des Bundesfinanzhofs vom 24. Oktober 2017, Az. II R 44/15, kam es für die Versagung der Begünstigung nicht auf die Anzahl der Wohnungen an.

19. Wie hoch beziffert die Bundesregierung die Steuerausfälle durch die in den Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 festgeschriebene Verwaltungspraxis, große Wohnungsbestände mit mehr als 300 Wohneinheiten erb-schaftsteuerlich als begünstigtes Betriebsvermögen zu behandeln, pro Jahr?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Bezifferungen vor.

20. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der durchschnittliche Übertragungswert bei zu Wohnzwecken selbst genutzten Grundstücken (bitte nach Jahren ab 2015 und nach Erbschaften bzw. Schenkungen aufschlüsseln)?
21. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der durchschnittliche Übertragungswert bei zu Wohnzwecken vermieteten Grundstücken (bitte nach Jahren ab 2015 und nach Erbschaften bzw. Schenkungen aufschlüsseln)?

Die Fragen 20 und 21 werden gemeinsam beantwortet.

Da nicht alle Grundstücksübertragungen steuerlich veranlagt und auf diese Weise statistisch zu erfassen sind, ist keine Durchschnittsbildung der Übertragungswerte möglich.

22. Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, in denen zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke veräußert werden mussten, weil in Fällen unentgeltlicher Übertragung dieser die hierauf entstandene Erbschaft- oder Schenkungsteuer ansonsten nicht hätte gezahlt werden können, und wenn ja, wie viele?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.

24. In wie vielen Fällen wurde nach Kenntnis der Bundesregierung die Steuerbefreiung für ein Familienheim nach § 13 Absatz 1 Nummer 4a bis 4c ErbStG in Anspruch genommen (bitte nach Jahren ab 2015 und nach Erbschaften bzw. Schenkungen sowie Begünstigten aufschlüsseln)?

Die Anzahl unbeschränkt steuerpflichtiger Erwerbe mit Steuerbefreiung nach § 13 Absatz 1 Nummer 4a, 4b und 4c ErbStG laut Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Anzahl der unbeschränkt steuerpflichtigen Erwerbe¹ mit einer Steuerbefreiung nach § 13 Nummer 4a bis 4c ErbStG nach Festsetzungsjahren 2015 bis 2024

Festsetzungsjahre	Insgesamt	Erwerbe von Todes wegen	Schenkungen
2015	4 742	4 742	0
2016	5 039	4 899	140
2017	4 727	4 585	142
2018	5 588	5 417	171
2019	6 108	5 861	247
2020	7 383	7 149	234
2021	8 361	8 060	301
2022	8 049	7 806	243
2023	8 952	8 645	307
2024	8 952	8 638	314

¹ Erstfestsetzungen mit steuerpflichtigem Erwerb ≥ 0 Euro (ohne Stiftungen).

Quelle: Statistisches Bundesamt 2025, Auswertung zur Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik 2015 bis 2024.

25. Wie bewertet die Bundesregierung das Anliegen der gegenwärtigen Bayerischen Staatsregierung für eine „Regionalisierung der Erbschaftsteuer“ (vgl. www.bayern.de/erbschaftsteuer-in-laenderhand-bayern-stellt-normenkontrollantrag-in-karlsruhe/)?
26. Wie bewertet die Bundesregierung den Vorschlag, Ausnahmen, Begünstigungen und Verschonungsregeln der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu streichen und hierfür großzügige Stundungsmöglichkeiten einzuführen, sodass Arbeitsplätze und ein langfristiger Erhalt betroffener Unternehmen gesichert wären?
27. Plant die Bundesregierung, in der laufenden Legislaturperiode Änderungen am bestehenden Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht vorzunehmen, wenn ja, welche, und mit welchem Zeitplan?

Die Fragen 25 bis 27 werden gemeinsam beantwortet.

Das Bundesministerium der Finanzen beobachtet die aktuelle politische und wissenschaftliche Debatte zur Stärkung der Steuerfairness und Effizienz bei der Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen sowie allgemein Entwicklungen im Zusammenhang mit der Besteuerung von Vermögen.

28. Welchen Anteil misst die Bundesregierung der leistungslosen Übertragung von Erbschaften und Schenkungen zum Vermögensaufbau, zur Vermögenskonzentration und Vermögensungleichheit in Deutschland bei?

Zwischen 2002 und 2017 erhielten etwa 10 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland mindestens eine Erbschaft oder eine bedeutende Schenkung (vgl. DIW Berlin: Hälfte aller Erbschaften und Schenkungen geht an die reichsten 10 Prozent aller Begünstigten). Basierend auf SOEP-Daten für diesen Zeitraum betrug die durchschnittliche Höhe einer Erbschaft real etwas mehr als 85 000 Euro pro Person, während Schenkungen im Durchschnitt bei 89 000 Euro lagen. Die Verteilung intergenerationaler Transfers weist klare Unterschiede auf: Die obersten 10 Prozent der Begünstigten erhielten fast die Hälfte aller insgesamt übertragenen Erbschaften und Schenkungen, während die unteren 50 Prozent nur rund 7 Prozent erhielten. Erbschaften und Schenkungen erhöhen somit die absolute Vermögensungleichheit. Die Bedeutung von kleineren Transfers ist aber am unteren Ende der Vermögensverteilung ver-

gleichsweise groß, was insgesamt die relative Ungleichheit, wie sie der Gini-Koeffizient widerspiegelt, sinken lässt.

29. Welche Steuergestaltungsmodelle sind der Bundesregierung bei unentgeltlicher Betriebsübergabe bekannt, und wie werden diese von der Bundesregierung bewertet?

Die Verschonungsregelungen für die Übertragung von Betriebsvermögen im ErbStG zielen darauf ab, Unternehmensnachfolgen unter Berücksichtigung der Anforderung an Unternehmensfortführung und Arbeitsplatzerhalt erbschaft- und schenkungsteuerrechtlich zu begünstigen. Grundlage für die steuerliche Beurteilung sind die Verhältnisse am Besteuerungsschichtag. Es bleibt den Steuerpflichtigen unbenommen, von den vom Gesetzgeber vorgesehenen Begünstigungen Gebrauch zu machen.

Sofern Steuergestaltungsmodelle, die eine gezielte Umgehung der Steuerpflicht bezwecken, bekannt werden sollten, prüft die Bundesregierung in enger Abstimmung mit den Ländern, denen die Ertrags- und Verwaltungskompetenz bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer zusteht, inwieweit die Besteuerung von Erbschafts- und Schenkungsvorgängen durch die geltende Rechtslage sichergestellt wird.

Anlage 1 zu Frage 10: Steuererlasse nach der Verschonungsbedarfsprüfung gemäß § 28a ErbStG 2021 bis 2024¹

Stand: 23.09.2025

Jahr des Steuererlasses ² und Art des Erwerbs	Anzahl	Wert der Erwerbe vor Abzug ^{3, 4, 5} - 1 000 EUR	Tatsächlich festgesetzte Steuer ^{5, 6} - 1 000 EUR	Steuer auf nach § 28a ErbStG begünstigtes Vermögen - 1 000 EUR	nach § 28a ErbStG zu erlassende Steuer - 1 000 EUR	nach § 28a ErbStG verbleibende Steuer - 1 000 EUR	Differenz tatsächlich festgesetzte Erbschaft- und Schenkungssteuer - nach § 28a ErbStG verbleibende Steuer - 1 000 EUR
2021 - Erwerbe von Todes wegen	5	794 348	327 724	322 728	298 980	23 748	303 976
2021 - Schenkungen	5	433 602	151 883	151 703	151 102	601	151 282
2021 - Erwerbe insgesamt	10	1 227 950	479 607	474 431	450 082	24 349	455 258
2022 - Erwerbe von Todes wegen	4	3 611 507	1 083 945	1 007 976	759 884	248 092	835 853
2022 - Schenkungen	20	1 617 893	672 530	671 493	667 413	4 080	668 450
2022 - Erwerbe insgesamt	24	5 229 400	1 756 475	1 679 469	1 427 296	252 172	1 504 303
2023 - Erwerbe von Todes wegen	•	•	•	•	•	•	•
2023 - Schenkungen	•	•	•	•	•	•	•
2023 - Erwerbe insgesamt	26	6 276 961	2 134 609	2 132 877	2 126 595	6 282	2 128 327
2024 - Erwerbe von Todes wegen	4	412 732	153 415	151 095	145 618	5 477	147 938
2024 - Schenkungen	41	10 731 440	3 492 517	3 402 296	3 225 492	176 803	3 315 714
2024 - Erwerbe insgesamt	45	11 144 172	3 645 933	3 553 390	3 371 110	182 280	3 463 653

¹ Erstmalige Steuererlasse nach der Verschonungsbedarfsprüfung gemäß § 28a ErbStG einschließlich Stiftungen.

² Hinweis: Das Jahr des Steuererlasses nach der Verschonungsbedarfsprüfung gemäß § 28a ErbStG muss nicht dem Jahr der Erstfestsetzung des steuerpflichtigen Erwerbs entsprechen.

³ Vor Abzug von Steuerbefreiungen nach § 13 ErbStG, Steuerbegünstigungen nach § 13a ErbStG, Steuerbefreiung nach § 13d ErbStG, Zugewinnausgleichsforderungen nach § 5 ErbStG sowie Freibetrag nach § 17 ErbStG (bei Erwerbe von Todes wegen), Summe der abzugsfähigen Nutzungs- und Duldungsaufgaben sowie abzugsfähigen Erwerbsnebenkosten (bei Schenkungen) und DBA-Vermögen (Doppelbesteuerungsabkommen).

⁴ Erwerbe von Todes wegen: Nachweis nur für maschinell gelieferte Fälle.

⁵ Erstfestsetzungen von unbeschränkt steuerpflichtigen Erwerben >= 0 Euro einschließlich Stiftungen.

⁶ auf den gesamten Erwerb der Erstfestsetzung.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

• = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Quelle: Statistisches Bundesamt 2025, Auswertung zur Erbschaft- und Schenkungssteuerstatistik 2015 - 2024.

Ende der Tabelle

Anlage 2 zu Frage 16: Durchschnittliche Steuersätze je Steuerklasse bezogen auf den steuerpflichtigen Erwerb von den unbeschränkt steuerpflichtigen Erwerben¹ nach Festsetzungsjahren 2015 bis 2024
Stand: 23.09.2025

Festsetzungsjahr	insgesamt - in Prozent	Steuerklasse I: zusammen - in Prozent	Steuerklasse I/1 ² - in Prozent	Steuerklasse I/2 ³ - in Prozent	Steuerklasse I/3 und I/4 ⁴ - in Prozent	Steuerklasse II ⁵ - in Prozent	Steuerklasse III ⁶ - in Prozent
2015	15,7	11,7	15,3	11,1	12,9	20,8	26,3
2016	18,1	15,2	17,0	15,1	14,4	20,8	26,4
2017	18,3	15,2	17,6	14,8	16,1	20,9	27,0
2018	18,9	15,8	15,5	16,0	13,7	21,4	27,2
2019	18,3	14,6	15,1	14,6	13,9	21,4	27,4
2020	18,3	15,0	15,4	15,0	14,1	21,7	28,0
2021	19,3	16,3	19,4	15,7	17,1	22,1	28,9
2022	19,5	16,1	15,5	16,4	13,0	21,7	30,4
2023	19,7	16,2	15,5	16,3	15,8	22,2	30,3
2024	20,5	17,3	16,5	17,7	14,4	22,7	31,1

1 Erstfestsetzungen mit steuerpflichtigem Erwerb > 0 Euro.
2 Ehegatten, Lebenspartner.
3 Kinder und Stiefkinder; Abkömmlinge verstorbener Kinder und Stiefkinder.
4 Kinder noch lebender (Stief-) Kinder; andere Abkömmlinge von Kindern und Stiefkindern; Eltern und Voreltern.
5 Geschwister; Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern; Stiefeltern; Schwiegerkinder; Schwiegereltern; geschiedener Ehegatte; aufgehobene Lebenspartnerschaften.
6 Alle übrigen Erwerber sowie Zweckzuwendungen.
Quelle: Statistisches Bundesamt 2025, Auswertung zur Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik 2015 - 2024.
Ende der Tabelle

